

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2205/2536

นาย ล้อย เรือง ประดิษฐ์
พระอธิการ ประสารศิลาอาสน์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1388

ทางพิพาทในที่ดินของจำเลยตกเป็นการจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์โดยอายุความ การที่โจทก์ไปขอใช้เงินแก่เจ้าของที่ดินจำเลยคนก่อนแต่เขาไม่ยอมก็ดีหรือโจทก์ขอให้ผลมะพร้าวให้จำเลยแล้วผิดข้อตกลงกันก็ดี เมื่อเป็นเรื่องโจทก์เสนอให้ค่าตอบแทนเพื่อโจทก์จะทำถนนได้กว้างขึ้นเท่านั้น จึงไม่ทำให้ทางพิพาทซึ่งตกเป็นการจำยอมอยู่แล้วกลายเป็นไม่เป็นการจำยอมหรือการจำยอมหมดสิ้นไปแต่อย่างใด แม้ทางพิพาทจะตกเป็นการจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ แต่การปักเสาไฟฟ้าการวางสายไฟฟ้าในที่ดินจำเลยที่เป็นการจำยอมนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงในการยทรัพย์ ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นแก่การยทรัพย์ได้ เมื่อโจทก์ไม่ให้ค่าทดแทนและไม่ได้รับความยินยอมจากจำเลยโจทก์จึงหาสิทธิปักเสาพาดสายไฟฟ้าตามทางพิพาทไม่

คดีทั้งสองสำนวน ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกันโดยให้เรียกนายล้อย เรืองประดิษฐ์ ว่า โจทก์และพระอธิการประสารศิลาอาสน์ ว่า จำเลย

โจทก์สำนวนแรกฟ้องว่า โจทก์ใช้ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตรผ่านที่ดินของจำเลยเข้าออกสู่ถนนสาธารณะประมาณ 40 ปี จึงได้สิทธิการจำยอม จำเลยสร้าง

ประตุรัวใส่โซ่และกุญแจปิดกันปากทางดังกล่าวขอให้จำเลยรื้อประตุรัว และจดทะเบียนการจำยอม ห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้องกับถนนการจำยอม

จำเลยสำนวนแรก ให้การว่า โจทก์ถือวิสาสะที่เป็นญาติเดินทางที่ดินของจำเลยเป็นทางเดินกว้างไม่เกิน 1 ศอก โจทก์ทำถนนเพียง 4 เดือน จึงไม่ได้สิทธิการจำยอมโดยอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

โจทก์ในสำนวนหลังฟ้องว่า โจทก์รับโอนที่ดินมาจากนายแดงจำเลยนำดินมาถมในที่โจทก์ทำเป็นถนน ทำให้ต้นมะพร้าวที่โจทก์ปลูกไว้ตายไป 2 ต้น คิดเป็นค่าเสียหาย 1,000 บาท แล้วจำเลยปักเสาพาดสายไฟฟ้าตามแนวความยาวของถนนนั้นขอให้จำเลยนำดินที่ถมเป็นถนนออกจากที่ดินโจทก์ให้มีสภาพเป็นทางเดินเล็ก ๆ เหมือนเดิมให้รื้อถอนเสาและสายไฟฟ้าที่ผ่านที่ดินของโจทก์และให้ใช้ค่าเสียหาย 1,000 บาท

จำเลยในสำนวนหลังให้การว่า จำเลยและชาวบ้านได้ทำการพัฒนาหมู่บ้านโดยนำดินมาถมตามทางการจำยอมกว้างเท่าเดิม ไม่ได้เพิ่มภาระแก่ที่ดินของโจทก์สำหรับต้นมะพร้าว 2 ต้น ที่เสียหายจำเลยและผู้ใหญ่บ้านได้นำเงิน 1,000 บาท ไปชดใช้ให้แก่โจทก์แล้วแต่โจทก์ไม่ยอมรับ เสาไฟฟ้าปักห่างทางไม่เกิน 1 เมตร เป็นส่วนควบของทางและปักมาเกินกว่า 10 ปีแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ทางพิพาทในส่วนที่ผ่านที่ดินของจำเลยตั้งแต่ทิศเหนือลงมาสู่ทิศใต้ตามแผนที่สังเขป เป็นทางการจำยอมกว้าง 3 เมตร ให้จำเลยรื้อถอนประตุที่ทำปิดปากทางออกภายใน 30 วันหากไม่รื้อให้โจทก์รื้อโดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ให้จำเลยไปจดทะเบียนทางการจำยอมในหนังสือ น.ส.3 ก. ภายใน 30 วัน หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลยให้โจทก์รื้อถอนเสาไฟฟ้าที่ปักอยู่ในทางพิพาทในที่ดินของจำเลยออกไปภายใน 30 วัน หากไม่

รื้อให้จำเลยรื้อถอนเอง โดยให้โจทก์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ส่วนที่จำเลยฟ้องขอให้โจทก์ชดเชยค่าเสียหายที่ทำให้ต้นมะพร้าวของจำเลยตาย 2 ต้น เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาทนั้น จำเลยมิได้เสียค่าขึ้นศาลให้ครบถ้วนจึงไม่พิจารณาให้

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ใช้เงิน 1,000 บาท แก่จำเลยและให้ยกคำขอที่ว่า หากโจทก์ไม่รื้อถอนเสาไฟฟ้าที่ปักอยู่ในที่ดินของจำเลย ให้จำเลยรื้อถอนเองโดยโจทก์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โจทก์และชาวบ้านใช้ทางพิพาทในที่ดินของจำเลยรวมทั้งส่วนที่เป็นถนนเส้นตรงตัดใหม่เดินและใช้รถยนต์สัญจรไปมาตั้งแต่ปี 2519 จนถึงวันฟ้องคดีนี้เป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว ทางพิพาทในที่ดินของจำเลยจึงตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์กว้างเพียง 2 เมตร การที่โจทก์ไปขอใช้เงิน 2,000 บาทแก่นายแดงแต่นายแดงไม่ยอมก็ดีหรือโจทก์ขอให้ผลมะพร้าวให้จำเลยแต่ผิดข้อตกลงกันก็ดี กรณีเป็นเรื่องโจทก์เสนอให้ค่าตอบแทนเพื่อโจทก์จะทำถนนได้กว้างขึ้นเป็นการขอการจำยอมซึ่งมีอยู่แต่เดิมแล้วให้ได้การจำยอมเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นการกระทำได้กล่าวของโจทก์ไม่ทำให้ทางพิพาทซึ่งตกเป็นภาระจำยอมอยู่แล้วกลายเป็นไม่เป็นการจำยอมหรือการจำยอมหมดสิ้นไปแต่อย่างใดโจทก์จึงได้การจำยอมในทางพิพาทในที่ดินของจำเลยกว้าง 2 เมตรตั้งแต่ทิศเหนือลงมาสู่ทิศใต้ตามเอกสารหมายเลข 3 หรือเอกสารหมายเลข 10 ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้นบางส่วน ปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของโจทก์ว่า เมื่อทางพิพาทตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินโจทก์ โจทก์จึงมีสิทธิวางเสาไฟฟ้าตามทางพิพาทในที่ดินของจำเลยนั้น เห็นว่า

แม้ทางพิพาทจะตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ แต่เรื่องภาระจำยอมที่โจทก์ได้มาโดยอายุความในที่ดินของจำเลยนั้นโจทก์เพียงได้สิทธิที่จะใช้ที่ดินจำเลยส่วนที่ตกเป็นภาระจำยอมเป็นทางสัญจรไปมาสู่ถนนสาธารณะเท่านั้น การปักเสาไฟฟ้า การวางสายไฟฟ้าในที่ดินจำเลยที่เป็นภาระจำยอมนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงในภารยทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นไม่ให้สิทธิแก่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของสามยทรัพย์ที่จะทำให้เกิดภาระเพิ่มขึ้นแก่ภารยทรัพย์ได้ โดยที่โจทก์ไม่ให้ค่าทดแทนและไม่ได้ความยินยอมจากจำเลยซึ่งเป็นเจ้าของภารยทรัพย์ โจทก์ไม่มีสิทธิปักเสาพาดสายไฟฟ้าตามทางพิพาทในที่ดินของจำเลย ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ทางพิพาทในที่ดินของจำเลยจากทิศเหนือลงมาสู่ทิศใต้ตามแผนที่สังเขป กว้าง 2 เมตร ตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ให้จำเลยไปจดทะเบียนภาระจำยอมดังกล่าวให้แก่โจทก์หากไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษานี้แทนการแสดงเจตนาของจำเลย ให้จำเลยรื้อถอนประตูรั้วที่ปิดปากทางออกให้กว้าง 2 เมตร ค่าขนนอกจากนี้ของโจทก์ให้ยก นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เพี้ยน พุทธสุตตะตา-บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การจำยอมอาจได้มา 3 ทาง คือ โดยนิติกรรม โดยอายุความ และโดยผลแห่งกฎหมาย จะกล่าวถึงการได้มาซึ่งการจำยอมโดยนิติกรรมและโดยอายุความ ก) การได้การจำยอมโดยนิติกรรม เป็นเรื่องของการตกลงระหว่างเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ว่าจะให้อสังหาริมทรัพย์ใดตกอยู่ภายใต้การจำยอมของอสังหาริมทรัพย์ใด แต่ทั้งนี้นิติกรรมดังกล่าวจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรคแรก มิฉะนั้นไม่บริบูรณ์เป็นทรัพย์สินหรือการจำยอม ซึ่งจะใช้อยันบุคคลภายนอกไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังสมบูรณ์ในระหว่างคู่กรณี คือใช้อยันกันระหว่างกันได้หรือสมบูรณ์ในฐานะเป็นบุคคลสิทธินั้นเอง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 760/2507(ประชุมใหญ่) เจ้าของที่ดินตอนนอกซื้อทางพิพาทผ่าน ตกลงให้เจ้าของที่ดินตอนในขยายทางพิพาทในที่ของตนให้กว้างขวางเพื่อใช้สอยร่วมกัน แม้การขยายทางพิพาทนี้คู่สัญญาจะมีได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ตาม การได้มาซึ่งทรัพย์สินอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นี้เพียงแต่ไม่บริบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 เท่านั้น แต่ในระหว่างคู่สัญญาด้วยกันยอมก่อให้เกิดบุคคลสิทธิเรียกร้องบังคับกันได้ เจ้าของที่ดินซึ่งทางพิพาทผ่านจะขัดขวางมิให้เจ้าของที่ดินตอนในใช้ทางพิพาทหาได้ไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 427/2523 ข้อสัญญาที่จำเลยยอมให้โจทก์ได้ใช้ถนนในที่ดินของจำเลยที่ขายให้โจทก์ แม้จะมีได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นทรัพย์สินบริบูรณ์ตามกฎหมาย ก็ยังคงเป็นบุคคลสิทธิที่ใช้บังคับกันได้ระหว่างคู่สัญญาคือโจทก์จำเลย เมื่อจำเลยกระทำผิดข้อสัญญาโจทก์จึงมีสิทธิฟ้องขอให้บังคับจำเลยได้ ข) การได้การจำยอมโดยอายุความ เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1401 ที่บัญญัติให้นำบทบัญญัติว่าด้วยอายุความได้สิทธิที่กล่าวไว้ในลักษณะ 3 แห่งบรรพนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลมหรือให้นำมาตรา 1382 มาใช้บังคับซึ่งอายุความ 10 ปี นั้นใช้บังคับแก่อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นที่ดินมือเปล่าหรือที่ดินมีโฉนดก็ตาม คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1568/2504 อายุความได้สิทธิที่จะนำมาใช้แก่การจำยอมโดยอนุโลมดังที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 1401 นั้นได้แก่อายุความตามมาตรา 1382 มาตรานี้กำหนดอายุความไว้ 10 ปี โดยไม่แยกว่าเป็นที่ดินมือเปล่าหรือที่ดินมีโฉนด ส่วนอายุความตามมาตรา 1375 หาใช่อายุความได้สิทธิไม่ ส่วนเรื่องเจ้าของสามยทรัพย์ไม่มีสิทธิจะทำการใดให้เกิด การเพิ่มขึ้นแก่การยทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1388 นั้น ได้เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ว่า กรณีใดเป็นการก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นแก่ การยทรัพย์บ้าง คือ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1730/2503 การทำถนนคอนกรีตบนทาง การจำยอมไม่เป็นการเพิ่มการจำยอม จดทะเบียนการจำยอมว่าเป็นทางเดินของผู้ที่ อยู่ในโฉนดซึ่งจำเลยเป็นเจ้าของ แต่แล้วใช้ทางนี้เป็นทางรถด้วยก็ดี หรือมีคนอื่นซึ่ง อยู่ในที่ดินของโฉนดจำเลยได้ใช้เป็นทางเดินด้วยก็ดี ก็ยังไม่เป็นการเพิ่มการจำยอม เพราะตามที่จดทะเบียนไม่ได้จำกัดว่ารถเดินไม่ได้คนอื่นเดินไม่ได้ เมื่อการจด ทะเบียนการจำยอมยังคงอยู่ แม้ผู้ใช้ทางนั้นจะอ้างว่าเป็นสาธารณะก็ไม่ถือว่าสละ สิทธิการจำยอม คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 378/2511 ที่ดินที่ตกอยู่ในการจำยอมเพียง ให้เป็นทางคนเดินผ่านไปสู່ทางสาธารณะนั้น การปักเสาไฟฟ้าวางสายไฟฟ้าและท่อ ประปาบนทางการจำยอมย่อมเป็นการเปลี่ยนแปลงในการยทรัพย์ ซึ่งทำให้เกิดการะ เพิ่มขึ้นแก่การยทรัพย์ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 214/2521 ที่ดินจำเลยตกอยู่ใต้การ จำยอมเพียงให้เป็นทางคนเดินผ่าน ให้อั้วเกวียนโคกระบือผ่านเข้าออกสู່ทาง สาธารณะ และให้น้ำน้ำใช้เรือพายผ่านเข้าออกเท่านั้น การที่โจทก์วางสายไฟฟ้าผ่าน ทางการจำยอมนั้นเป็นการทำการเปลี่ยนแปลงในการยทรัพย์ ทำให้เกิดการะเพิ่มขึ้น แก่การยทรัพย์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิทำได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1352 เจ้าของที่ดินจะต้องยอมให้ผู้อื่นวางท่อน้ำ สายไฟฟ้า หรือสิ่งอื่นผ่าน ที่ดินของตนเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินติดต่อกันก็ตาม แต่เจ้าของที่ดินจะต้องยอมก็ต่อ เมื่อเจ้าของที่ดินได้รับค่าทดแทนตามสมควรแล้วด้วยเมื่อในคำฟ้องของโจทก์มิได้

เสนอค่าทดแทนแก่จำเลย คดีจึงไม่มีประเด็นว่าโจทก์จะใช้สิทธิตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1352 ได้หรือไม่ สาธิตสุทธิสตัยรักษ์